

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5943/2541

นาง ยິง ลัก ษณ์ ปฎิภา ณ เท วา
บริษัท เอว อนคอสเมติคส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(1), มาตรา
ข้อ 47(3), มาตรา ข้อ 47(4)

โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ แต่รู้เห็นยินยอมให้ อ. ซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกนำอุปกรณ์ของจำเลยผู้เป็นนายจ้างออกไปทำหน้าที่ผู้จัดการประจำเขตการ
ขายที่โจทก์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ และการเป็นผู้จัดการประจำเขตเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกจากจำเลยหาใช้มอบหมายให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่
ผ่านการคัดเลือกมาทำการแทนได้ไม่ การที่โจทก์ไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่
รับเงินค่าจ้างทุกเดือนยอมเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ โจทก์จะอ้างว่าเป็นลูกจ้างรายเดือนวันที่ไม่ทำงานยังมีสิทธิได้ค่าจ้าง
จึงไม่เป็นการทุจริตหาได้ไม่ เพราะลูกจ้างจะได้ค่าจ้างในวันที่ไม่ทำงานต้องเป็นกรณี
ลาหยุดงานโดยชอบหรือเป็นกรณีอื่น ที่กฎหมายบัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง
แม้ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยไม่ได้ระบุว่าการกระทำใดเป็นความผิด
และมีเพียงบทลงโทษการที่โจทก์ไม่ออกไปทำงานก็ตามแต่เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง
จำเลยมีตำแหน่งผู้จัดการประจำเขตการขายรับผิดชอบงานขายและจำเลยได้มี
หนังสือส่งถึงโจทก์โดยตรง กล่าวอ้างถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งของโจทก์

ซึ่งลักษณะงานต้องติดต่อกับสาวเอวอนตลอดเวลา และหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดระบุว่า รถยนต์ที่บริษัทจำเลยจัดหาให้โจทก์ จำเลยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ผู้จัดการประจำเขตนำไปใช้เด็ดขาด การที่โจทก์ มีหน้าที่รับผิดชอบต้องติดต่อกับสาวเอวอนตลอดเวลา แต่โจทก์ ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ออกปฏิบัติงาน โดยรู้เห็นยินยอมให้ผู้อื่น ออกแสดงเป็นผู้จัดการประจำเขต ถือได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบ เกี่ยวกับการทำงานอยู่ในตัว และที่โจทก์รู้เห็นยินยอมให้ อ. ซึ่งไม่ใช่พนักงานของจำเลย นำรถยนต์ประจำตำแหน่งของจำเลย ไปใช้ยืมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยโดยแจ้งชัด และนอกจากนี้การที่โจทก์รู้เห็นยินยอมให้ อ.เรียกเก็บค่าสมัครสาวเอวอนโดยไม่มีสิทธิ แอบอ้างชื่อสาวเอวอนส่งสินค้า จากจำเลยแล้วไม่ชำระค่าสินค้า ทำให้จำเลยเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ และเสียทางทำมาหาได้ ถือได้ว่าโจทก์รู้เห็นยินยอม ในการก่อความเสียหายดังกล่าวให้จำเลย จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานฟังว่าโจทก์ยินยอมให้ อ.นำอุปกรณ์ไปรับสมัครสาวเอวอน เก็บค่าสมัคร แอบอ้างชื่อสาวเอวอน ส่งสินค้านำหลักฐานของผู้อื่นไปแอบอ้างสมัครทำให้จำเลยเสียหาย เป็นการฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังที่โจทก์ยกขึ้นกล่าวอ้าง อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2527 โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการประจำเขตการขายเขต 565 ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้ายเดือนละ 31,655 บาท และได้รับค่าน้ำมันรถกับค่าโทรศัพท์เป็นการตอบแทนการทำงานเป็นจำนวนแน่นอนเดือนละ 7,150 บาท รวมเป็นเงินค่าจ้างอัตราสุดท้าย

เดือนละ 38,805 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 25 ของเดือน ต่อมาวันที่ 26 กันยายน 2540 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับผลประโยชน์ตอบแทนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินต้นทุกจำนวนนับแต่วันเลิกจ้าง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ประพฤติผิดระเบียบของจำเลย เป็นกรณีร้ายแรงโดยเจตนาทุจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โจทก์ผิดสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจำเลย สิทธิเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะสะสมไว้ไม่ได้ และต้องใช้ภายในแต่ละปีที่มีสิทธิเท่านั้น ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2539 โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนสมทบจากจำเลย เพราะโจทก์ถูกเลิกจ้างเนื่องจากมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการทำงานของจำเลยและเจตนาทุจริต โจทก์คงมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมในส่วน ของโจทก์จนถึงวันเลิกจ้างจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทำงานสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 19,402.50 บาท และเงินสะสมกับผลประโยชน์จำนวน 164,125.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันที่ 26 กันยายน 2540 ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นมาจนกว่าจะจ่ายเงินเสร็จแก่โจทก์ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่และไม่ได้จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เพราะโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิได้รับค่าจ้างทุกวันในหนึ่งเดือนไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ก็ตามนั้น เห็นว่า จากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แต่รู้เห็นยินยอมให้นางอุไรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนำอุปกรณ์ของจำเลยออกไปทำหน้าที่ผู้จัดการประจำเขตการขาย เขต 565 ที่โจทก์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอยู่การเป็นผู้จัดการประจำเขตเป็นคุณสมบัติเฉพาะบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกจากจำเลย หาใช่มอบหมายให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกมาทำการแทนได้ไม่ การที่โจทก์ไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แต่รับเงินค่าจ้างทุกเดือนย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จะอ้างว่าเป็นลูกจ้างรายเดือนวันที่ไม่ทำงานยังมีสิทธิได้ค่าจ้างจึงไม่เป็นการทุจริตหาได้ไม่เพราะลูกจ้างจะได้ค่าจ้างในวันที่ไม่ทำงานต้องเป็นกรณีลาหยุดงานโดยชอบหรือเป็นกรณีอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง

ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 5.1 ว่า โจทก์ไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรง เพราะตามระเบียบข้อบังคับการทำงานเอกสารหมายเลข 8 ไม่ได้ระบุว่า การกระทำใดเป็นความผิด มีเพียงบทลงโทษ การที่โจทก์ไม่ออกไปทำงาน รู้เห็นยินยอมให้นางอุไรไปรับสมัครสาวเวยอนและเรียกเก็บค่าสมัครโดยไม่มีสิทธิ จึงไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงาน และแม้จะฟังว่าผิดระเบียบข้อบังคับก็ไม่ใช่กรณีร้ายแรงนั้น เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการประจำเขตการขาย เขต 565 รับผิดชอบงานขายเขตจังหวัดราชบุรีปรากฏในหนังสือที่จำเลยส่งถึงโจทก์โดยตรง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2540เอกสารหมายเลข 1 ได้กล่าวอ้างถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งของโจทก์ ซึ่งลักษณะงานต้องติดต่อกับสาวเวยอนตลอดเวลา และหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียด ข้อ 1.6 ระบุว่า รถยนต์ที่บริษัทจำเลยจัดหาให้

ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดการประจำเขตนำไปใช้เด็ดขาด ข้อเท็จจริงตามที่ ศาลแรงงานกลางฟังว่า โจทก์ไม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ รู้เห็นยินยอมให้นางอุไรซึ่งเป็น บุคคลภายนอกนำอุปกรณ์ของจำเลยออกไปทำหน้าที่ผู้จัดการประจำเขตการขาย เขต 565 ทำการรับสมัครสาวเວອນเรียกเก็บค่าสมัครโดยไม่มีสิทธิ แอบอ้างชื่อของ สาวเວອນสั่งสินค้าจากจำเลยแล้วไม่ชำระหนี้ นำหลักฐานของผู้อื่นไปแอบอ้างเป็นผู้ สมัครสาวเວອนทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของพนักงานของจำเลย ทำให้จำเลยเสียชื่อเสียง เกียรติคุณเสียหายทางทำมาหาได้ เห็นว่า เมื่อโจทก์มีหน้าที่รับ ผิดชอบต้องติดต่อสาวเວອนตลอดเวลา แต่โจทก์ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ออกไปปฏิบัติงาน โดยรู้เห็นยินยอมให้ผู้อื่นออกแสดงเป็นผู้จัดการประจำเขต ถือได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืน ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานอยู่ในตัว และที่โจทก์รู้เห็นยินยอมให้นางอุไรซึ่งไม่ใช่ พนักงานของจำเลยใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อ บังคับของจำเลยโดยแจ้งชัด ที่โจทก์รู้เห็นยินยอมให้นางอุไรเรียกเก็บค่าสมัครสาวเວ อນโดยไม่มีสิทธิ แอบอ้างชื่อสาวเວອນสั่งสินค้าจากจำเลยแล้วไม่ชำระค่าสินค้า ทำให้จำเลยเสียชื่อเสียง เกียรติคุณและเสียหายทางทำมาหาได้ ถือได้ว่าโจทก์รู้เห็น ยินยอมในการก่อความเสียหายดังกล่าวให้จำเลย จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการ ทำงานเป็นกรณีร้ายแรง

ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 5.3 ถึง 5.5 ว่า ความจริงจำเลยยินยอมให้นางอุไรทำงาน แทนโจทก์ก็ดี ที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์รู้เห็นยินยอมให้นางอุไร กระทำการต่าง ๆ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงไม่ชอบก็ดีล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล แรงงานกลางทั้งสิ้น และที่อุทธรณ์ต่อไปว่าศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์ยินยอมให้ นางอุไรนำอุปกรณ์ไปรับสมัครสาวเວອນ เก็บค่าสมัครแอบอ้างชื่อสาวเວອนสั่งสินค้า นำหลักฐานของผู้อื่นไปแอบอ้างสมัครทำให้จำเลยเสียหายเป็นการฟังข้อเท็จจริงนอก สำนวน ก็ไม่ปรากฏว่ามีการรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังที่โจทก์ยกขึ้นกล่าวอ้าง

อุทธรณ์ทั้งหมดดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค
หนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(อนันต์ โรจนเนืองนิตย์-พรชัย สมรรถเวช-วิรัตน์ ลัทธิวงศกร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>